

1. 개정이유

가설건축물 축조 등 「건축법」에 따른 공사를 수반하는 분양사업장을 설치하려는 경우 해당 공사에 수개월이 소요되는 점을 고려하여 분양사업장을 설치할 수 있는 시기에 대한 규제를 합리화하고, 분양사업장 설치 이후 설치 사실의 신고 의무 이행을 위한 신고 방법·절차를 규정하여 제도 운영상 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 분양사업장의 "설치"는 본 건축물에 대한 "건축허가서 교부 이후" 부터 할 수 있도록 완화하는 한편, 분양사업장에 하는 "표시·광고" 및 분양사업장의 "운영"은 "분양신고확인증 교부 이후" 할 수 있도록 규정 (안 제6조제1항)
- 나. 분양사업장 설치 후 설치사실 및 운영에 대한 신고방법·절차를 규정하고 해당 서식을 신설 (안 제6조제2항 및 안 제6조제3항, 별지 제1호 및 제2호 서식)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

분양사업장 설치기준 일부개정고시안

분양사업장 설치기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조의 제목 "(설치시기)"를 "(설치·운영)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "영 제7조제2항에 따른 분양신고확인증"을 "분양하려는 건축물에 대한 건축허가서(「건축법」 제11조에 따른 건축허가서를 말한다)가"로 한다.

제6조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 설치 중이거나 설치된 분양사업장은 영 제7조제2항에 따른 분양신고확인증이 교부된 후에 분양하려는 건축물에 대한 표시·광고(「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 표시 또는 광고를 말한다)를 할 수 있다.

제6조제2항 각 호 외의 부분 중 "분양사업장을 설치한"을 "제1항에 따라 설치한 분양사업장을 운영하려는"으로, "설치사실을 신고"를 "별지 제1호서식의 분양사업장 설치·운영 신고서를 제출"로 하고, 같은 조 제3항을 제4항으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 건축허가권자는 제2항에 따른 신고 내용을 확인한 후 신청인에게 별지 제2호서식의 분양사업장 설치·운영신고 확인증을 발급하여야 한다.

제8조 중 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 334호)에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일"을 "이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일"로 한다.

별지 제1호서식 및 별지 제2호서식을 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(설치·운영에 관한 적용례) 제6조제1항, 제2항 및 제3항의 개정 규정은 이 고시 시행 이후 분양사업장을 설치하려는 경우부터 적용한다.

분양사업장 설치·운영 신고서

• 어두운 난()은 신고인이 작성하지 않으며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	5일
신고인 (분양사업자)	성명(사업자명)	생년월일(사업자등록번호)		
	주소	전화번호		

I. 분양사업장 개요				
사업장 형식	[]기존건축물 []가설건축물 []인터넷 웹사이트 []기타 전자매체()			
사업장 주소	※ 인터넷 웹사이트 등 전자매체 형식의 분양사업장의 경우 해당 매체 상 주소(웹사이트 주소 등)			
사업장 규모	구조	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	지상층수
준치 예정 기간	년 월	일부터(설치완료일)	년 월	일까지

II. 분양(예정) 건축물 개요	
건축허가번호	분양신고번호
건축물 명칭	
대지위치	
주용도	[]오피스텔 []생활숙박시설 []기타()
분양 규모 (분양 구획 수)	

「분양사업장 설치기준」 제6조제1항 및 제2항 따라 설치한 분양사업장을 운영하고자 위와 같이 신고서를 제출합니다.

년 월 일

신고인(분양사업자) (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사
시장·군수·구청장 귀하

수수료	없음
신고인 제출서류	1. 분양신고확인증 사본 1부 2. 「국가기술자격법」에 따른 건축분야 기술사·기사 또는 건축사가 인정한 확인서 (가설건축물 형식으로 설치된 경우에만 첨부) 1부

유의 사항

분양사업장의 규모는 기존건축물 또는 가설건축물 형식인 경우에만 작성합니다.

처리절차



신청인 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도, 시·군·구(건축허가 부서) 신청인

제 호

분양사업장 설치 · 운영신고 확인증

신고인 (분양사업자)	성명(사업자명)		생년월일(사업자등록번호)			
	주소		전화번호			
신고내용	분양사업장 형식					
	분양사업장 주소					
	분양사업장 규모	구 조	건 축 면 적 (㎡)	연 면 적 (㎡)	지 상 층 수	
	분양사업장 존치예정기간		년 월	일부터(설치완료일) 년 월 일까지		

「분양사업장 설치기준」 제6조제4항에 따라 다음과 같이 분양사업장 신고 확인증을 발급합니다.

년 월 일

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사
시장 · 군수 · 구청장

직인

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제6조(설치시기) ① 분양사업장은 영 제7조제2항에 따른 <u>분양신고확인증</u>이 교부된 후에 설치할 수 있다. <단서 신설> ② 분양사업자는 <u>분양사업장을 설치한</u> 경우 「건축법」 제11조에 따른 건축허가권자에게 다음 각 호의 사항을 포함하여 <u>설치사실을 신고</u>하여야 한다. 1. ~ 5. (생략) <신설>	제6조(설치·운영) ① ----- -- <u>분양하려는 건축물에 대한 건축허가서(「건축법」 제11조에 따른 건축허가서를 말한다)가 -----</u>. 다만, <u>설치 중이거나 설치된 분양사업장은 영 제7조제2항에 따른 분양신고확인증이 교부된 후에 분양하려는 건축물에 대한 표시·광고(「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 표시 또는 광고를 말한다)를 할 수 있다.</u> ② ----- 제1항에 따라 설치한 분양사업장을 운영하려는 ----- ----- 별지 제1호서식의 <u>분양사업장 설치·운영 신고서를 제출</u>---. 1. ~ 5. (현행과 같음) ③ 건축허가권자는 제2항에 따른 신고 내용을 확인한 후 신청인에게 별지 제2호서식의 <u>분양사업장 설치·운영신고 확인증</u>

③ (생 략) 제8조(재검토 기한) 국토교통부장관은 「<u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u>」(대통령 훈령 334호)에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>을 발급하여야 한다.</u> ④ (현행 제3항과 같음) 제8조(재검토 기한) ----- --- 이 고시에 대하여 「<u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u>」에 따라 2026년 1월 1일 ----- ----- ----- ----- ----- -----.
--	--